

1500578-39.2018.8.26.0621

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Jae Hwa An

Comarca: Aparecida

Foro: Foro de Aparecida

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 25/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2104142/2018 - DEL.POL.APARECIDA, 2310793 - DEL.POL.APARECIDA, 3111/18/201 -

DEL.POL.APARECIDA, 2104142 - DEL.POL.APARECIDA, 3111/18/201 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Aparecida

Foro de Aparecida

1ª Vara

Av. Padroeira do Brasil, 180, Aparecida-SP - cep 12570-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500578-39.2018.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500578-39.2018.8.26.0621

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2104142/2018 - DEL.POL.APARECIDA, 2310793 - DEL.POL.APARECIDA, 3111/18/201 -

DEL.POL.APARECIDA, 2104142 - DEL.POL.APARECIDA, 3111/18/201 - DEL.POL.APARECIDA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Michael Vinicius de Lima Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Jae Hwa An

Vistos.

Vistos.

O Ministério Público denunciou MICHAEL VINÍCIUS DE LIMA SANTOS, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006, sob alegação de que "no dia 12 de novembro de 2018, por volta das 22h30, na Rua Filippo, nº 420, Vila Mariana, nesta cidade e comarca de Aparecida, o denunciado agindo em concurso e em unidade de desígnios com o adolescente Breno Augusto da Silva Rozário, trazia consigo, para fins de tráfico, drogas, sem autorização, e em desacordo com determinação legal e regulamentar, devidamente apreendidas (fls. 15/16) e constatadas (fls. 35)." (fl. 50/52).

Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e local supramencionadas, o denunciado, previamente ajustado e em concurso com o adolescente acima referido, praticava atos relacionados ao narcotráfico, ao passo que trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, mediante comercialização ilícita, pedras de crack e pinos contendo cocaína.

Naquela ocasião, o acusado acompanhado do menor, ao notar a aproximação dos policiais militares, Luiz Fernando Heleno e Benedito Orlando Oliveira, que lá compareceram após receberem uma denúncia anônima acerca da prática de tráfico de drogas naquele local, conhecido como Porão, tentaram empreender fuga, porém acabaram detidos.

Após revista pessoal, foram apreendidos pelos policiais, 21 pedras de crack (2,57g) e 6 pinos de cocaína (2g), além do importe de R\$ 30,00 (trinta reais). Com o adolescente apreenderam 32 pedras de crack (5,12g) e 6 pinos de cocaína (1,5g), bem como a quantia de R\$ 90,00 (noventa reais).

A denúncia foi recebida em 26 de novembro de 2018.

Aditamento da denúncia às fls. 95, para correção do nome da testemunha policial militar Fabio Henrique de Oliveira.

O réu apresentou defesa prévia às fls. 97/109, pela rejeição da denúncia, alegando ausência de justa causa, sob o argumento de que seria usuário de drogas, e que não pratica atos relacionados a tráfico de drogas.

Laudo de exame toxicológico definitivo juntado às fls. 124/130.

Em sede de instrução foram ouvidas as testemunhas de defesa e acusação e, ao final, interrogado o réu.

Memoriais Finais do Ministério Público (fls. 353/355), pela improcedência da ação.

Alegações finais da defesa às fls. 360/372, pela absolvição do réu, ante a ausência de provas quanto à autoria do delito.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é improcedente, na medida em que não estão presentes elementos suficientes acerca da prática do delito imputado ao réu.

As testemunhas policiais, em juízo, disseram que não se recordam do fato descrito na denúncia.

O réu, por sua vez, afirmou que não usa drogas. Estava voltando de Guaratinguetá no dia dos fatos. Estava drogado passando no beco. Foi comprar drogas. Viu a polícia e saiu correndo. Ainda não tinha comprado. Usava cocaína, maconha, nunca usou crack. 1 ano em reabilitação que fica em cachoeira paulista. Projeto moriah, com pagamento pelos familiares. A polícia não encontrou nada com o acusado.

Analisando o lastro probatório, não há elementos seguros para servir de supedâneo à condenação, visto que a droga não foi encontrada com o acusado, nem visualizada pelos policiais qualquer conduta que viesse a trazer suspeitas sobre o comércio de entorpecentes pelo réu.

Em outras palavras, diante da fragilidade probatória, a absolvição do acusado é medida que se impõe.

Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação para ABSOLVER o réu MICHAEL VINÍCIUS DE LIMA SANTOS, qualificado nos autos, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, das imputações que lhes foram feitas na denúncia.

Transitada esta em julgado, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

Fica determinada a destruição de bens eventualmente apreendidos caso não haja pedido de restituição no prazo de 30 dias do trânsito em julgado.

Cópia da presente valerá como ofício para as comunicações necessárias.

P. R. I. C.

Aparecida, 25 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA